

1502030-92.2020.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Udo Wolff Dick Appolo Do Amaral

Comarca: Itapevi

Foro: Foro de Itapevi

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/06/2022

... isto é, os quais os vinculam ao roubo tratado nos autos.

Nesse sentido, destaca-se e chama atenção o depoimento da vítima, tendo firmado o reconhecimento de 03 (três) dos réus (Eduardo, Thiago e Valmir) sem sombra de dúvidas como os assaltantes, indicando que estranhou a atitude dos três que estavam próximos ao seu veículo na ocasião do roubo. Disse, mais, que logo Thiago ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapevi

Foro de Itapevi

Vara Criminal

Rua Vereador Dr. Cid Manoel de Oliveira, 405, Itapevi - SP - cep 06660-280

1502030-92.2020.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502030-92.2020.8.26.0628

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUILHERME RODRIGUES DE OLIVEIRA e outros

Juiz de Direito: Udo Wolff Dick Appolo Do Amaral

Vistos.

Guilherme Rodrigues de Oliveira, Valmir Almeida da Silva, Eduardo José de Lira e Thiago da Silva Santos, qualificados nos autos, foram denunciados pelo Ministério Público como incurso nas sanções do artigo 157, §2º, II e VII, do Código Penal, pela prática do seguinte fato delituoso:

"Consta do incluso inquérito policial que, no dia 10 de dezembro de 2020, por volta das 20h30, na Rodovia Engenheiro Renê Benedito da Silva, nº 3275, Vila Boa Esperança, nesta cidade e comarca, GUILHERME RODRIGUES DE OLIVEIRA, qualificado à fl. 06, VALMIR ALMEIDA DA SILVA, qualificado à fl. 08, EDUARDO JOSÉ DE LIRA, qualificado à fl. 10, e THIAGO DA SILVA SANTOS, qualificado à fl. 12, agindo em concurso de agentes e com unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma faca e com simulação de porte de arma de fogo, subtraíram, em proveito de todos, o automóvel GM/Prisma Maxx, ano 2010, cor preta, placas ENV-5433/Itapevi - SP, pertencente à vítima Higor Adão de Jesus Ribeiro. Segundo o apurado, THIAGO, EDUARDO, GUILHERME e VALMIR deliberaram praticar um roubo.

Abordaram a vítima que saía de um depósito de gás, sendo que THIAGO encostou uma faca contra a barriga de Higor, anunciou o assalto e exigiu a chave do veículo. Neste momento, EDUARDO se aproximou e também ameaçou e intimidou a vítima, levantando a camisa e simulando o porte de arma de fogo na cintura, enquanto VALMIR dava cobertura próxima aos comparsas para impedir reação ou fuga da vítima e GUILHERME fazia a cobertura mais distante.

Os denunciados subtraíram o veículo e fugiram do local, enquanto a vítima entrou no depósito de gás, local em que a funcionária acionou a polícia.

Policiais em patrulhamento também foram alertados sobre o roubo por um motorista de ônibus e passaram a procurar pelo veículo, encontrando-o logo depois, sendo que o denunciado EDUARDO, que conduzia o carro, passou a imprimir velocidade quando viu a viatura, realizando manobras perigosas na tentativa de fuga, mas acabou colidindo contra uma caçamba de lixo.

O denunciado THIAGO, que estava no banco do passageiro dianteiro, ainda tentou fuga a pé, mas foi abordado e com ele os policiais encontraram a faca usada para ameaçar a vítima (conforme auto de exibição e apreensão de fls. 19/20).

Os demais denunciados foram abordados no interior do veículo roubado da vítima.

Na Delegacia de Polícia, a vítima reconheceu THIAGO, EDUARDO e VALMIR (auto de reconhecimento de fl. 23).

Interrogados, THIAGO, GUILHERME e VALMIR negaram a prática delitiva (fls. 6, 8 e 12). EDUARDO confessou o crime, mas afirmou que estava somente com THIAGO e VALMIR (fl. 10)."

Os acusados foram presos em flagrante em 11/12/2020, tendo sido o respectivo auto homologado, e convertidas as medidas constritivas de liberdade em prisões preventivas (fls. 146/150).

A denúncia foi recebida em 18/12/2020 (Denúncia).

Guilherme, Valmir, Eduardo e Thiago foram citados, respectivamente, às fls. 379, 362, 309 e 376, os réus apresentaram respostas às fls. 263, 386/389, 410/411 e 413/415, o que não obistou o prosseguimento da ação penal, conforme decisão de fls. 417/418.

Na instrução, foi colhida a prova oral.

As partes se manifestaram em debates orais.

É o relatório. Decido.

O processo teve regular tramitação, nada existindo a impedir o imediato conhecimento do mérito da ação penal.

A materialidade do delito vem comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 14/18), autos de exibição, apreensão e entrega (fls. 19/20 e 21/22) e auto de reconhecimento de pessoa positivo (fl. 23). Quanto à autoria, na pessoa do acusado, vislumbra-se, sem sombra de dúvidas, da prova oral colhida no curso da instrução.

A vítima Higor Adão de Jesus Ribeiro, ouvido na delegacia (fl. 05), esclareceu que "Eu cheguei do serviço e enquanto minha esposa fazia a janta o gás acabou, então saí para buscar com o veículo GM/Prisma de placas ENV-5433 que está registrado em nome dela. Pois bem, ao chegar no depósito de gás denominado Super Gás Brás (Rod. Eng. Renê Benedito da Silva, bairro Vl. Jóia, Itapevi/SP) a moça me atendeu e quando eu me virei percebi que haviam três indivíduos estranhos e quando ela me passou o gás e eu paguei e ao levar o gás para o porta-malas do carro estranhei que eles não subiram no ônibus que chegou e então um deles veio na minha direção com uma faca (THIAGO) e colocou ela contra minha barriga e pediu o carro dizendo "perdeu, perdeu, não reage, me dá a chave do carro!", e então logo veio o outro (EDUARDO) e levantou a camiseta e mostrou algo na cintura que aparentava ser uma arma enquanto o outro dava cobertura (VALMIR), já o quarto indivíduo (GUILHERME) não percebeu onde ele estava pois ficou com medo e logo entregou as chaves para o rapaz da faca (THIAGO) que entrou no banco do passageiro; já o rapaz que aparentava estar com a arma entrou no banco do motorista, daí me virei e busquei abrigo, não vendo os demais embarcar no carro. Ato seguinte, contou o ocorrido para moça do depósito de gás e ela chamou a polícia pelo telefone."

Em juízo, Higor rememorou que, pelas 19h, 20h, foi comprar um botijão de gás. Assim que o pegou para colocar no porta malas, deparou-se com três indivíduos. Eles o abordaram com faca pela costas. Um estava bem agressivo, "perdeu, perdeu". Aí, viu mais dois, um em cada canto do carro. O que estava no lado do motorista levantou a camiseta em dado momento e mostrou o que parecia ser o cabo de uma arma. Os três levaram seu carro e saíram em fuga. Em uns 400m, pararam o carro, mas não sabe se entrou alguém no carro ou se foram mexer no porta-malas. Ligou para a polícia. Seu carro foi recuperado alguns minutos depois, batido. Na Delegacia, realizou

reconhecimento, em que lhe foram exibidas quatro pessoas, das quais reconheceu três. Prestou mais atenção no que o abordou com a faca. Explicou que os três estavam totalmente agressivo. Os três falavam, ameaçavam, colocavam pressão psicológica nele, mas o que estava com faca era o mais agressivo. A arma era com um cabo cor de madeira marrom. Em reconhecimento, identificou Valmir, Thiago e Eduardo, descrevendo do que recorda da ação de cada um. Afirmou que Guilherme não estava junto no momento em que foi abordado, porém estava na ocasião em que foram presos. O policial militar Jhonnatan Werneck Mirando, em solo policial (fls. 02/03), relatou "QUE durante patrulhamento receberam informações de um motorista de coletivo urbano (não identificado) o qual lhes disse que havia presenciado um roubo a um veículo que acreditava ser um VW/Voyage na cor preta ocorrido há pouco menos de 300 metros de onde estavam, tendo ele apontado na direção para onde os criminosos fugiram. Ato seguinte, prontamente fizeram a comunicação via rádio e intensificaram o patrulhamento com vistas a identificar e localizar o veículo em questão quando e onde instantes mais tarde depararam-se com um veículo do tipo sedan de porte pequeno e cor preta que reunia as características informadas pelo denunciante, todavia tratando-se de um veículo GM/Prisma, de forma que a equipe por cautela buscou se aproximar para se possível verificar o interior do carro sem dar-lhe ordem de parada contudo seu motorista ao perceber a aproximação policial aumentou a velocidade em nítido movimento de evitar eventual abordagem. A partir daí, a equipe passou a efetuar acompanhamento podendo afirmar que o mesmo passou a realizar manobras evasivas, o que aumentou a desconfiança da equipe que agora convicta de que tratava-se do veículo que buscavam deram-lhe ordem de parada, contudo seu motorista desobedeceu e seguiu em fuga até que já na Rua Francisco Bonjioni, altura do nº 130, o motorista perdeu o controle da direção e colidiu contra uma caçamba de lixo. Nesses termos, a equipe desembarcou da viatura e foi em direção ao veículo, sendo certo que no banco do motorista estava EDUARDO o qual fazia-se acompanhado no banco dianteiro do carona por THIAGO, o qual conseguiu inicialmente correr e foi contido há aproximadamente cem metros de distância. Já no banco traseiro encontravam-se GUILHERME e VALMIR que foram contidos ao saírem do carro. A partir daí, passaram a realizar busca pessoal sendo com THIAGO localizada uma faca, contudo, com os demais nada de interesse policial foi encontrado, avançando-se as buscas para o veículo que também não trazia nada de ilícito. Os indivíduos não aparentavam ferimentos da colisão e dispensaram socorro médico. Ocorre que ao serem entrevistados o motorista EDUARDO admitiu participação no roubo e apontou THIAGO como sendo seu comparsa que estaria com a faca; já VALDIR estaria próximo a eles quando da abordagem a vítima, porém não teria atuado diretamente; os demais negaram. Nesses termos, considerando o número de indivíduos, deliberaram por aplicar algemas quer seja para proteção da equipe quer seja para evitar possível fuga. Por fim, conduziram os mesmos ao plantão policial bem como cientificaram a vítima que já nesta unidade policial confirmou o roubo sofrido e acrescentou que foi abordada por três indivíduos, sendo eles VALMIR, THIAGO que estaria com uma faca, além de EDUARDO que levou a mão por baixo da camiseta e lhe mostrou algo preso a cintura que acreditou ser uma arma de fogo. Em tempo, consigna-se que o veículo restou bastante danificado e não tem condições de tráfego, fazendo-se necessário o acionamento do guincho."

Em juízo, Jhonnatan recordou que sua equipe estava estacionada, quando foram acionados pelo motorista de um coletivo, que falou falou que um "Voyage preto" tinha sido tomado em roubo a menos de 300 metros. A informação foi irradiada e seguiram em patrulhamento. Mais para frente, viram um outro automóvel preto, que, quando se aproximaram, deu a entender que estava tentando se evadir da viatura. Seguiram-no e confirmaram que ele tentou fugir, o que irradiaram para formar o cerco. Em meio a isso, confirmaram que o veículo que perseguiam é o que, efetivamente, tinha sido roubado. A perseguição foi por diversas ruas em direção perigosa e durou até que o motorista perdeu o controle e bateu em uma caçamba de entulho. O "motorista" permaneceu dentro do carro, não conseguiu sair. O "passageiro" saiu e correu por poucos metros, mas logo foi contido. Lembra com certeza do motorista, que não conseguia abrir a porta para fugir, que era o um branco, gordo, foi identificado pela vítima como simulando estar armado; ele era o

réu Eduardo. O passageiro, que se evadiu, seria o que estaria ameaçando com faca, de nome Thiago, descrito pela vítima como "pardo e magro". No banco de trás, estavam os outros dois, dentre os quais apenas Valmir foi reconhecido pela vítima. Guilherme era o quarto. Nenhum deles quis falar, exceto Eduardo, que era o descrito como Gordo, que, de fato, falou que estava armado, que estava junto de Thiago. O outro policial militar Giovani Silva Alves, perante a autoridade policial (fl. 04), informou "QUE junto de seu parceiro de farda faziam patrulhamento de rotina a bordo da viatura de prefixo M20308, ocasião em que foram solicitados por um motorista de ônibus que lhes informou ter presenciado o roubo de um veículo que acreditava ser um VW/Voyage pela Rodovia, tendo ele inclusive afirmado que o carro estaria com o "pisca alerta" ligado ou pane elétrica. A partir daí, passaram a intensificar o patrulhamento com vistas a localizar o veículo em questão, ingressando no bairro Santa Rita, quando e onde poucos instantes depois ao se aproximarem de um veículo GM/Prisma que trata-se de um sedan de porte pequeno e cor preta que reunia as características apontadas pelo denunciante, vislumbaram tratar-se do veículo roubado, decidindo dele se aproximar para confirmar, contudo, seu motorista ao perceber a aproximação da viatura prontamente arrancou em velocidade, realizando-se pesquisa a respeito do emplacamento (ENV-5433), retornando que ele era realmente produto de roubo, passando ele a efetuar manobras perigosas em alta velocidade e iniciando-se o acompanhamento, haja vista a fundada suspeita de que o veículo fosse de fato aquele que buscavam, sendo dada a ele ordem de parada com sinais sonoros e luminosos, contudo, o mesmo não obedeceu e continuou em fuga até que na Rua Francisco Nonjione o motorista perdeu o controle e bateu contra uma caçamba de lixo. Ato seguinte, tão logo o carro em fuga parou a porta do passageiro dianteira se abriu e de lá saiu THIAGO correndo a pé, o qual foi perseguido e contido, sendo com ele localizada uma faca. Já os demais foram cercados no carro, estando EDUARDO no volante, o qual fazia-se acompanhando de GUILHERME e VALMIR no banco traseiro, os quais foram revistados, não sendo com eles nada de interesse policial localizado o mesmo se dando após buscas no interior do veículo. Aqui consigna-se que todos não aparentavam ter se ferido na colisão e recusaram atendimento médico. Pois bem, a partir daí efetuou as comunicações via rádio enquanto o sargento ficou encarregado das entrevistas. Por fim, deliberaram pela aplicação de algemas para preservar a segurança da equipe bem como evitar eventual tentativa de fuga.".

Judicialmente, Giovani recordou que ele e o companheiro haviam acabado de abastecer viatura, quando foram solicitados por um condutor de coletivo, que indicou o roubo de um "Voyage preto". Seguiram na direção informada por eles. Chegaram perto no bairro Santa Rita. Lá, viram o automóvel e "eles" saíram em fuga quando a viatura se aproximou. Na oportunidade da abordagem, Thiago estava no lado do "passageiro da frente" e correu. O Motorista, Eduardo, correu também. Valmir e Guilherme estavam no banco de trás. Apenas Thiago conseguiu fugir, porque os outros ficaram prensados.

O acusado Guilherme Rodrigues de Oliveira, no distrito policial (fl. 06), disse que "eu subi para minha casa que fica no centro de Itapevi e próximo do CDHU em um posto de combustíveis eu peguei uma carona com eles, THIAGO, VALMIR e EDUARDO no carro Prisma preto. Conheço o EDUARDO aqui no CDHU, pois eu luto jiu jitsu há dez anos, então ele estava com o carro e disse que viriam para o centro; os demais eu não conhecia". Perguntado se os demais durante o trajeto chegaram a comentar que o carro era roubado, disse "no início não, mas quando saímos do posto a viatura logo veio atrás e então começou a perseguição e eu perguntei por qual motivo a gente estava fugindo, daí o EDUARDO que estava no piloto disse que o carro era ruim". Perguntado se chegou a se ferir na batida disse "não senhor". Perguntado onde foi detido disse "depois da pancada do carro na caixa de lixo os policiais me pegaram dentro do carro.".

Interrogado judicialmente, Guilherme relatou que estava andando pela rua, quando veio Eduardo de carro e cedeu a ele carona, o que aceitou. Não sabia que o veículo era produto de roubo. Daí, veio a viatura, ele tentou fugir, até que foram abordados. Afirmou, ainda, trabalhar como "socorrista", empresa de resgate que fazia internação de usuários de drogas.

O corréu Valmir Almeida da Silva, na fase de inquérito (fl. 08), alegou que "eu estava no carro com eles, pois peguei uma carona e queria apenas ir fumar crack, no meio da perseguição eu mandei eles pararem, não sabia que o carro era roubado". Perguntado quem estava dirigindo disse "o EDUARDO". Perguntado durante a perseguição de algum deles disse que o carro era roubado disse "na adrenalina eu só pedia para parar e eles diziam que não iria parar por nada!". Perguntado quem estava no carro quando entrou disse "o THIAGO e o EDUARDO". Perguntado quando GUILHERME entrou no carro disse "senhor eu não me lembro agora se foi antes ou depois de mim". Perguntado de onde conhece os três disse "eu conheço eles do mundo do crack né". Perguntado se estava na companhia de EDUARDO e THIAGO próximo a um depósito de gás disse "não". Perguntado se foi agredido ou sofreu algum abuso durante sua prisão disse "não". Perguntado se ficou machucado no acidente disse "não". Perguntado se gostaria de avisar alguém a respeito de sua prisão disse "sim, minha mãe (a qual foi avisada por telefone e disse que não iria comparecer nesta unidade)".

Sob o crivo do contraditório, Valmir recordou que, na noite do dia 10/12, estava sob efeito de drogas. Estavam se deslocando de uma biqueira para outra a pé. Na loucura da abstinência, resolveram subtrair um carro para chegar mais rápido. Só ficou parado e entrou no carro quando chegou o momento. Os relatos dos policiais procedem. A única coisa que não procede é que Eduardo não estava armado. Thiago estava armado. Guilherme estava com eles, mas em um posto de gasolina, quando foi pego. Guilherme até então estava na sua companhia, mas "não parou" para fazer a ação com eles, continuou andando. Guilherme sabia que tinham feito o roubo, porque estava junto com eles quando estavam sem carro e depois entrou no carro. Na chegada da polícia, Eduardo não quis parar e bateu na caçamba. No mais, contou que é pintor autônomo, tem curso de operação de empilhadeira. Caiu na droga em razão de acontecidos na vida.

O outro réu Eduardo José de Lira, na delegacia (fl. 10), falou "eu estava do outro lado da rua onde tem o depósito de gás, aí ele falou (THIAGO) vou lá pegar essa vítima, pois se a gente não for agora não vamos pegar ninguém, pois o dia está acabando, aí ele foi e fez o que tinha de ser feito e então pegou o carro". Perguntado quem participou do crime disse "vamos ser justos, independente das circunstâncias, estava eu, o THIAGO e o VALMIR, mas o GUILHERME não tem nada a ver com a situação". Perguntado quem estava dirigindo o carro disse "era eu mesmo senhor". Perguntado se chegou a levantar a camisa para mostrar para vítima que estava armado disse "eu não fiz isso não e nem estava armado". Perguntado se foi agredido ou sofreu algum abuso durante sua prisão disse "não". Perguntado se ficou machucado do acidente disse "não". Perguntado se gostaria de avisar alguém a respeito de sua prisão disse "não tenho nenhum parente nem quero avisar ninguém". Nesta solenidade, Eduardo asseverou que havia 22 dois dias tinha saído da prisão, deparando-se com situação difícil na casa da sua mãe, o que o motivou a pegar dinheiro com agiota. Esse sujeito deu 6 dias para pagar e, quando foi cobrar a dívida, levou levou Thiago e Valmir lá e disse que, se buscasse um carro para ele, estariam quites. No dia combinado, foi com Thiago e Valmir. Eles o mandaram aguardar. Mostraram qual era o carro; entrou no carro e dirigiu, como combinado. A 600 metros, encontrou Guilherme, que conhece, motivo pelo qual deu carona para ele. No Jardim Santa Rita, veio viatura, dizendo que o carro era produto de crime; fugiu porque ficou assustado. Devido a ter deixado a prisão, tentou "sair", fugir, porque já tinha ficado 8 anos no privado. Isso foi mais ou menos 200 metros. Como profissão, é borracheiro, padeiro, confeitiro. Tem três filhos. Não teve nenhuma aproximação com a vítima.

O acusado Thiago da Silva Santos, em solo policial (fl. 12), alegou "eu estava vindo e no caminho encontrei com eles de carro no posto, então eu peguei e perguntei para onde eles estavam indo, daí disseram que era para o centro então eu pedi uma carona e entrei no carro, mas não sabia que era roubado até que no caminho as viaturas começaram a vir atrás, então o EDUARDO bateu o carro e eu sai correndo, mas os policiais me pegaram." Ciente de que a vítima lhe reconheceu como sendo o roubador que lhe apontou uma faca bem como que os policiais afirmam ter localizado a faca em seu poder disse "não acharam nada comigo". Perguntado quem estava no

carro quando entrou, disse "estavam os três juntos entendeu, EDUARDO, VILMAR e GUILHERME". Perguntado se foi agredido ou sofreu algum abuso durante sua prisão disse "não". Perguntado se ficou ferido no acidente disse "não". Perguntado se gostaria de avisar alguém a respeito de sua prisão disse "sim, minha ex-mulher ROBERTA e ela avisa minha família 11-985321872, a qual foi avisada por telefone, porém disse que não viria nesta unidade policial".

Em juízo, interrogado, Thiago disse que, no dia do fato, estava ele Valmir, Eduardo e Guilherme. Passaram o dia inteiro juntos. Lá pelas 21h, estavam retornando para a casa, no que encontraram um veículo sozinho parado na rua. Guilherme se retirou. Ele, Eduardo e Valmir abordaram a vítima. Pediram a chave do carro dele e levaram o carro. Logo na frente, pegaram Guilherme. Uns 300m para frente, a viatura veio atrás dele. Houve o acidente. Foram abordados. Tudo o que foi dito ocorreu. Tinha uma faca dentro da bolsa, mas ela não foi utilizada. Não havia arma de fogo. Estava desempregado. É mecânico. Tinha uns 4 meses. Fazia 4.

Pois bem.

Examinada a prova oral, verifica-se a suficiência de elementos em desfavor dos acusados Eduardo, Thiago e Valmir, isto é, os quais os vinculam ao roubo tratado nos autos.

Nesse sentido, destaca-se e chama atenção o depoimento da vítima, tendo firmado o reconhecimento de 03 (três) dos réus (Eduardo, Thiago e Valmir) sem sombra de dúvidas como os assaltantes, indicando que estranhou a atitude dos três que estavam próximos ao seu veículo na ocasião do roubo. Disse, mais, que logo Thiago veio em sua direção e foi o primeiro indivíduo que lhe abordou, falando "perdeu" e encostando uma faca em sua barriga; Eduardo, em seguida, surgiu e levantou a camiseta, demonstrando possuir "algo" em sua cintura, que entendeu ser uma arma de fogo; e que Valmir dava cobertura aos demais. Nesse rumo, entregou as chaves do carro a eles, que entraram no veículo e rumaram para local ignorado.

Os dizeres da vítima, vale dizer, são específicos em relação aos três, trazendo certeza quanto ao apontamento e identificação da conduta de cada um deles, mesmo porque, note-se, deixou claro ter tido oportunidade de apreender a fisionomia de todos, que foram achados ainda na posse do carro roubado pelos policiais.

Assim: os policiais militares, a seu turno, em patrulhamento de rotina, foram informados por uma testemunha presencial que estava há aproximadamente 300 (trezentos) metros do local dos fatos, acerca do roubo de um veículo que acreditava ser um VW/Voyage de cor preta, apontando para a direção onde teriam fugido os assaltantes com o produto do roubo. Dentro em poucos instantes, os milicianos lograram localizar um veículo que se assemelhava muito com as características informadas, o qual, no entanto, tratava-se de um GM/Prisma de cor preta, porém, quando o condutor do veículo notou a aproximação dos milicianos, acelerou o veículo no intuito de escapar à abordagem policial, no que os policiais iniciaram a perseguição. Após dado momento, ante manobras perigosas efetuadas pelo motorista do carro roubado, este acabou por abalroar uma caçamba de lixo, sendo todos capturados e encaminhados à Delegacia de Polícia. Thiago, após a batida, tentou fugir em posse de uma faca, todavia, foi neutralizado pelos policiais a cerca de 100 (cem) metros de distância.

A situação constatada pelos milicianos, qual seja, a localização dos réus no interior do veículo roubado, momentos após a subtração da vítima, é instrumento firme em seu desfavor, tanto que um dos réus (Thiago) até tentou fugir dos policiais, não logrando êxito nesse intento.

Assim, os agentes públicos foram firmes quanto à localização da res furtiva e captura dos acusados, em depoimentos muito coerentes e razoáveis, que se sobressaem por isso e pela ausência de qualquer indicação de que estivessem dispostos a mentir para prejudicar os denunciados, pessoas que sequer conheciam até então.

Quanto à identificação subjetiva dos réus Eduardo, Thiago e Valmir à lide, é possível cravar, com convicção, sua atuação. Afinal, foram prontamente reconhecidos pelo ofendido na fase policial, em período contemporâneo ao fato, externando convicção e certeza que reafirmou em juízo. Aliás, em pesquisa realizada sob o crivo do contraditório, foi possível verificar que a vítima teve condições efetivas de visualizar os agentes, que identificou como sendo esses acusados, o que reforça

o valor da sua palavra quanto a esse ponto.

De mais a mais, tanto Valmir quanto Thiago confessaram integralmente a prática do delito, inclusive, no que diz com a ação de Eduardo, tal como, aliás, relatado pela vítima e pelos policiais.

É verdade, Eduardo alegou que não teve contato com a vítima e que, portanto, não teria praticado nenhuma das condutas do roubo, senão dirigir o veículo. Ocorre, no entanto, que sua versão cai por terra diante da firme palavra do ofendido, que é corroborada, vale dizer, pela constatação fática resultante da sua prisão pelos policiais.

Portanto, as evidências de que esses réus atuaram em conjunto, dividindo papéis, em autêntica repartição de esforços e vontades, não apenas evidencia o concurso eventual de pessoas como também a causa de aumento supraindicada.

No que toca ao concurso de pessoas, proclama o Código Penal que, se algum dos réus quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste, com aumento de pena, se previsível resultado mais grave (§2º do art. 29 do CP).

Nesse ínterim, pelos elementos até então colhidos, observa-se que o primeiro a ameaçar o ofendido foi Thiago, o qual portava uma faca (arma branca), seguindo-se à ameaça de Eduardo, e que no local haviam 03 (três) indivíduos, todos ameaçando e colocando pressão psicológica na vítima, inclusive, Valmir. Aliás, quanto a ele, estava, no mínimo, na cobertura dos outros dois, colocando-se, no pior das hipóteses, como "executor de reserva", disposto a intervir, caso fosse necessário, o que não aconteceu. Tanto que, após a neutralização da resistência da vítima, todos deixar juntos o local do delito na posse do produto do crime.

Em sendo assim, não há dúvidas de que os três, mancomunados no mesmo intento criminoso, sabiam o que estava ocorrendo (o delito de roubo) e que Thiago portava uma faca para sua prática. Dessa forma, não há falar que desconheciam tal circunstância, já corroborada pela prova vocal e auto de exibição e apreensão constante dos autos (fls. 19/20).

Quanto a Guilherme, verificada toda a prova amealhada, verifica-se ausência de evidências da sua participação efetiva ou potencial no crime.

A vítima, nesse sentido, não apontou seu envolvimento; tampouco indicou proximidade dele juridicamente relevante ao desenvolvimento do roubo.

O que se tem sobre sua conduta, vale dizer, são as palavras de Valmir e Thiago, reconhecendo que ele estava junto deles, mas "seguiu em frente" enquanto os três realizaram a subtração.

Disso resulta conclusão de que, embora soubesse do intento ilícito dos comparsas e do crime em específico, não anuiu com sua prática; tampouco participou, materialmente, da subtração.

O ingresso desse réu no carro, do que se deduz, aconteceu após a consumação do crime, não se extraindo daí aderência material ou subjetiva relevante a atrelá-lo ao cometimento do crime de roubo.

Dito isso e confrontando a prova colhida, é possível extrair que os denunciados Eduardo, Thiago e Valmir, efetivamente, realizaram ameaça e subtração do objeto, a saber: o veículo GM/Prisma Maxx, ano 2010, cor preta, placas ENV-5433/Itapevi - SP, pertencente à vítima Higor Adão de Jesus Ribeiro, conforme autos de exibição, apreensão e entrega de fls. 19/20 e 21/22.

Eis que, nesse diapasão, a conduta dos acusados se subsume à prática do delito de roubo na modalidade majorado em concurso de agentes, ação que se coaduna à hipótese do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, tendo em vista a subtração de coisa alheia móvel, mediante uso de violência à pessoa e/ou grave ameaça, para si ou para outrem, tal como descrito.

O delito foi praticado na forma do artigo 14, inciso I, do Código Penal, ou seja, consumado, porquanto houve a tomada do patrimônio da vítima, cuja posse foi invertida. A recuperação da res posteriormente é irrelevante e, portanto, não descaracteriza as elementares típicas perfectibilizadas.

Igualmente tornou-se demonstrado que houve a utilização de arma de branca (faca) na execução do delito, o que atrai para o bojo da condenação a causa de aumento prevista no inciso VII do §2º do artigo 157 do Código Penal.

Posto isso e porque ausentes de causas justificantes ou exculpantes, a condenação

de Eduardo, Thiago e Valmir é medida que se impõe, razão pela qual passo à dosimetria da pena.

Começa-se pelo réu Thiago da Silva Santos.

A culpabilidade não excedeu o ordinário. Ostenta duas condenações transitadas em julgado, uma que será aqui valorada como Maus Antecedentes e outra em momento oportuno como reincidência (fls. 117/124, 134, 264/272 e 299/303). Nada de desabonador quanto à conduta social. Personalidade nada apresenta de discrepante. Motivo, ao que tudo indica, foi o comum do tipo. Circunstâncias extremamente negativas: Primeiro, porque a atuação violenta foi exercida com emprego de arma branca (faca), implicando vantagem desproporcional diante do ofendido, desarmado; Segundo, pelo relevante valor pecuniário da res furtiva, considerando tratar-se de veículo automotor, bem de relevante valor econômico. Consequências não extrapolaram o ordinário. A vítima em nada contribuiu para o delito.

Analisadas essas circunstâncias judiciais, bem como levando em conta as exigências de necessidade e suficiência da pena para a reprovação e prevenção do delito, nos termos do artigo 59 do Código Penal, arbitro a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão.

O réu é reincidente (art. 61, I, do Código Penal), porém confessou espontaneamente a prática do delito, circunstâncias que se compensam, ficando a pena provisória inalterada.

Tratando-se de delito praticado com concurso de agentes, considerando sua particular relevância ao caso, notadamente pela variedade de agentes (ao menos, três pessoas) e por sua evidente preordenação de papéis e planejamento do ataque, além da efetiva utilização de arma branca, majoro a pena em 1/2 (metade), restando definitiva, na ausência de outras modificadoras, em 09 (nove) anos de reclusão. Fixo o regime inicial fechado para cumprimento da pena, na forma do artigo 33, §§2º e 3º, do Código Penal, isto é, observando não só o quantum da pena privativa de liberdade, como também suas concretas características, evidenciadas pelas circunstâncias judiciais e legais reconhecidas, que determinam a inviabilidade de regime menos intenso para satisfazer as exigências de necessidade e suficiência da sanção para a prevenção e reprovação do delito.

A pena de multa, cumulativamente prevista no tipo e arbitrada em conformidade com o sistema bifásico, vai estabelecida em 100 (cem) dias-multa, ponderada a gravidade do delito, informada pelas circunstâncias judiciais e legais já analisadas, com o valor unitário estabelecido, diante das condições econômicas presumidamente ruins do réu, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo nacional vigente à época do fato. Passa-se à dosagem da sanção de Eduardo José de Lira.

A culpabilidade não excedeu o ordinário. Ostenta péssimos antecedentes, visto que possui 04 (quatro) condenações transitadas em julgado, três das quais serão aqui sopesadas para fins de Maus Antecedentes e uma para efeitos de reincidência (fls. 100/111, 127/131, 273/285 e 304/308). Nada de desabonador quanto à conduta social. Personalidade nada apresenta de discrepante. Motivo, ao que tudo indica, foi o comum do tipo. Circunstâncias extremamente negativas: Primeiro, porque a atuação violenta foi exercida com emprego de arma branca (faca), implicando vantagem desproporcional diante do ofendido, desarmado; Segundo, pelo relevante valor pecuniário da res furtiva, considerando tratar-se de veículo automotor, bem de relevante valor econômico. Consequências não extrapolaram o ordinário. A vítima em nada contribuiu para o delito.

Analisadas essas circunstâncias judiciais, bem como levando em conta as exigências de necessidade e suficiência da pena para a reprovação e prevenção do delito, nos termos do artigo 59 do Código Penal, arbitro a pena-base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Considerando-se que o réu é reincidente (art. 61, I, do Código Penal), agravo a sanção em 01 (ano), estabelecendo-a em 07 (sete) anos de reclusão.

Tratando-se de delito praticado com concurso de agentes, considerando sua particular relevância ao caso, notadamente pela variedade de agentes (ao menos, três pessoas) e por sua evidente preordenação de papéis e planejamento do ataque, além da efetiva utilização de arma branca, majoro as penas em 1/2 (metade), restando definitiva, na ausência de outras modificadoras, em 10 (dez) anos e 06



(seis) meses anos de reclusão.

Fixo o regime inicial fechado para cumprimento da pena, na forma do artigo 33, §§2º e 3º, do Código Penal, isto é, observando não só o quantum da pena privativa de liberdade, como também suas concretas características, evidenciadas pelas circunstâncias judiciais e legais reconhecidas, que determinam a inviabilidade de regime menos intenso para satisfazer as exigências de necessidade e suficiência da sanção para a prevenção e reprovação do delito.

A pena de multa, cumulativamente prevista no tipo e arbitrada em conformidade com o sistema bifásico, vai estabelecida em 120 (cento e vinte) dias-multa, ponderada a gravidade do delito, informada pelas circunstâncias judiciais e legais já analisadas, com o valor unitário estabelecido, diante das condições econômicas presumidamente ruins do réu, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo nacional vigente à época do fato.

Finalmente, conclui-se pelo réu Valmir Almeida da Silva.

A culpabilidade não excedeu o ordinário. Sem antecedentes valoráveis (fls. 125/126, 135/136, 286/288 e 295/296). Nada de desabonador quanto à conduta social.

Personalidade nada apresenta de discrepante. Motivo, ao que tudo indica, foi o comum do tipo. Circunstâncias extremamente negativas: Primeiro, porque a atuação violenta foi exercida com emprego de arma branca (faca), implicando vantagem desproporcional diante do ofendido, desarmado; Segundo, pelo relevante valor pecuniário da res furtiva, considerando tratar-se de veículo automotor, bem de relevante valor econômico. Consequências não extrapolaram o ordinário. A vítima em nada contribuiu para o delito.

Analisadas essas circunstâncias judiciais, bem como levando em conta as exigências de necessidade e suficiência da pena para a reprovação e prevenção do delito, nos termos do artigo 59 do Código Penal, arbitro a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão.

Porque confessou espontaneamente a prática do delito, atenuo sua pena em 10 (dez) meses, restando provisória em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses.

Tratando-se de delito praticado com concurso de agentes, considerando sua particular relevância ao caso, notadamente pela variedade de agentes (ao menos, três pessoas) e por sua evidente preordenação de papéis e planejamento do ataque, além da efetiva utilização de arma branca, majoro as penas em 1/2 (metade), restando definitiva, na ausência de outras modificadoras, em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Fixo o regime inicial fechado para cumprimento da pena, na forma do artigo 33, §§2º e 3º, do Código Penal, isto é, observando não só o quantum da pena privativa de liberdade, como também suas concretas características, evidenciadas pelas circunstâncias judiciais e legais reconhecidas, que determinam a inviabilidade de regime menos intenso para satisfazer as exigências de necessidade e suficiência da sanção para a prevenção e reprovação do delito.

A pena de multa, cumulativamente prevista no tipo e arbitrada em conformidade com o sistema bifásico, vai estabelecida em 75 (setenta e cinco) dias-multa, ponderada a gravidade do delito, informada pelas circunstâncias judiciais e legais já analisadas, com o valor unitário estabelecido, diante das condições econômicas presumidamente ruins do réu, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo nacional vigente à época do fato.

ISSO POSTO, julgo PROCEDENTES os pedidos formulados pelo Ministério Público, a fim de:

(i) CONDENAR o réu Thiago da Silva Santos como incurso nas sanções do artigo 157, §2º, II e VII, do Código Penal, a 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo nacional vigente à época do fato;

(ii) CONDENAR o réu Eduardo José de Lira como incurso nas sanções do artigo 157, §2º, II e VII, do Código Penal, a 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo nacional vigente à época do fato;

(iii) CONDENAR o réu Valmir Almeida da Silva como incurso nas sanções do artigo 157, §2º, II e VII, do Código Penal, a 06 (seis) anos e 03 (três) meses de

reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 75 (setenta e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo nacional vigente à época do fato; e

(iv) ABSOLVER o réu Guilherme Rodrigues de Oliveira, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Não há condenação à reparação mínima do dano de que trata o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, porquanto ausente pedido nesse sentido e debate nos autos sobre sua liquidação.

Custas pelos condenados, suspensa sua exigibilidade por conta de suas situações econômicas presumidamente ruins.

Permanecendo inalteradas as razões que determinaram a segregação cautelar dos réus, INDEFIRO-LHES a possibilidade de apelar em liberdade, mesmo porque não faria sentido libertá-los agora que condenados às penas de reclusão, tendo passado toda a instrução do feito provisoriamente segregados. Desde já, EXPEÇAM-SE AS GUIAS DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA.

A propósito da disposição do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, assenta-se que o tempo pelo qual perdura a custódia cautelar não repercute no regime de cumprimento da pena fixado nesta sentença.

O corréu Guilherme, absolvido, livra-se solto. Dessa forma, REVOGO a sua prisão preventiva. Expeça-se alvará de soltura clausulado em seu nome.

Com o trânsito em julgado (a)inserir os nomes dos réus no rol de culpados;

(b)preencher o boletim estatístico, encaminhando-o à repartição pública competente;

(c)oficiar ao Tribunal Regional Eleitoral, para suspensão dos direitos políticos;

(d)expedir as guias de execução definitiva; (e)intimar os condenados,

preferencialmente por carta com AR, para pagamento das multas e, em caso de não pagamento ou infrutífera a intimação, extrair certidão de sentença (arts. 480 e 480-A das NSCGJ); (f)anotar na distribuição e realizar as demais diligências imprescindíveis ao arquivamento e baixa do feito, inclusive, a comunicação da vítima, nos termos da Lei.

Publicada nesta data, com a liberação nos autos digitais. Dispensado o registro. Intimem-se.

Itapevi, 29 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA